

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS

Consejería de Desarrollo Sostenible

Resolución de 14/08/2026, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete, por la que se formula el informe de impacto ambiental del proyecto: Consolidación y mejora de regadío mediante modernización a riego por goteo y plantación de pistachero en la parcela 1 del polígono 55 y parcela 33 del polígono 54 en la finca Pozo Majano de Albacete (expediente S478/2026/AB/00092), situado en el término municipal de Albacete, cuya promotora es Latitud 38 Agro SL. [2026/6232]

La Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, en su artículo 6.2 concreta los proyectos que deben ser sometidos a Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada por el órgano ambiental para determinar si tienen o no efectos significativos sobre el medio ambiente. En el caso de que no los tengan, no será necesario someterlos al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria. Esta decisión debe ser motivada y pública, y se tiene que ajustar a los criterios establecidos en el anexo III de dicha Ley.

Asimismo, en su artículo 8.1 se establece que los proyectos incluidos en su ámbito de aplicación deben someterse a una evaluación ambiental antes de su autorización por el órgano sustantivo, o bien, si procede, antes de la presentación de la correspondiente declaración responsable o comunicación previa. En particular, su artículo 50 determina los proyectos que deben someterse a una evaluación de impacto ambiental simplificada.

El proyecto denominado “Consolidación y mejora de regadío mediante modernización a riego por goteo y plantación de pistachero en la parcela 1 del polígono 55 y parcela 33 del polígono 54 en la finca “Pozo Majano” de Albacete” se encuadra en el Anexo II, Grupo 1 “Agricultura, silvicultura, acuicultura y ganadería”, apartado c) 1.º “Proyectos de consolidación y mejora de regadíos en una superficie superior a 100 ha” de la citada Ley, al afectar a una superficie de 193,5419 ha.

Primero. Descripción del proyecto definido en la documentación aportada por el promotor.

1.1.- Descripción del proyecto.

Según el documento ambiental de fecha mayo de 2026, el proyecto, objeto de esta actuación, se localiza en la comarca centro de la provincia de Albacete, dentro del término municipal de Albacete, en la finca conocida como “Pozo Majano”. Las coordenadas centrales aproximadas de la finca, en proyección UTM huso 30 ETRS89, se encuentran en torno a X = 592.800 m, Y = 4.320.300 m.

Los terrenos donde se pretende llevar a cabo la modernización del sistema de riego y la plantación de pistachero se encuentran en la parcela 1 del polígono 55 y la parcela 33 del polígono 54 del catastro de Albacete. Los datos de la superficie afectada se resumen en la siguiente tabla:

Municipio	Polígono	Parcela	Recinto	Superficie (ha)
Albacete	55	1	1	100,2022
Albacete	55	1	3	0,4009
Albacete	55	1	4	0,1440
Albacete	55	1	7	0,2277
Albacete	55	1	13	0,0636
Albacete	54	33	1	92,4163
Albacete	54	33	7	0,0155
Albacete	54	33	9	0,0717
		Total		193,5419

De esta superficie de 193,5419 hectáreas, actualmente dedicada al cultivo de cereal, hortalizas y almendros en regadío por aspersión (coberturas y sistema pivot), se sustituirá por un sistema de riego a goteo de alta eficiencia y se plantará pistachero (*Pistacia vera* L.), variedad principal Sirora injertada sobre patrón UCB-1, con polinizadores Randy y Pioneer Gold (“02-18”) en proporción 1:14, con marco de plantación al tresbolillo de 6 × 4 m.

El nuevo sistema de riego localizado incorpora cabezal con equipos de filtrado, inyector de fertilización, sistema de control automatizado y telemetría, conducciones primarias de PE/PVC enterradas a 60-80 cm y líneas portagotos con goteros autocompensantes integrados de 2,3 l/h.

1.2.- Captación y disponibilidad de recursos hídricos.

El cambio de sistema de riego mantiene el régimen concesional preexistente ante la Confederación Hidrográfica del Júcar, correspondiente al aprovechamiento de aguas subterráneas UGH AB0015 (expediente 1999PT0058 (1988IC2214)), en la Unidad Hidrogeológica 08.29 "Mancha Oriental", sin incrementarse el volumen máximo anual otorgado de 1.063.200 m³/año. Se estima que el consumo bruto anual en plena producción se situará en torno a 950.000-1.030.000 m³/año, por debajo del citado techo concesional.

Captaciones de agua.

El riego se abastece mediante un total de 10 captaciones de agua subterránea (sondeos) que abastecen la totalidad de la finca, procedentes de la masa de agua subterránea 080.29 "Mancha Oriental". La titularidad de la concesión de aguas subterráneas corresponde a Energética Albacete S.L., otorgada por Resolución de la Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Júcar de 28 de Junio de 2002, expediente 1999PT0058 (1988IC2214) - UGH AB0015.

En la tabla siguiente se resumen las características esenciales de las tomas de agua subterránea actuales:

Nº toma	UTM: X	UTM: Y	Cota (m)	Prof. (m)	Diám. (mm)	Caudal (l/s)	Potencia bomba (CV)
1	592.047	4.320.313	649	100	500	20	100
2	592.971	4.320.031	653	105	500	87	180
3	593.147	4.319.936	ND	150	500	ND	ND
4	592.924	4.319.840	652	120	500	102	90
5	592.839	4.320.196	652	120	500	120	180
6	593.938	4.319.330	660	260	500	55	75
7	592.812	4.320.361	660	114	500	141	210
8	592.791	4.319.213	654	100	500	58	73
9	592.950	4.320.334	657	180	500	134	120
10	592.791	4.319.564	649	100	500	71	90

Estos pozos no se van a modificar.

La concesión ampara un volumen máximo anual de 1.063.200 m³/año, para uso agropecuario-riego de una superficie regable de 195,74 hectáreas (dotación de 5.431,69 m³/ha y año), superficie que resulta superior a las 193,5419 ha objeto del presente proyecto, quedando en consecuencia acreditada la disponibilidad de recursos hídricos necesaria para la actuación.

Los cultivos previstos son los tradicionales de la zona, mostrándose a continuación su consumo previsto:

Cultivo	Superficie (ha)	Consumo agua según concesión (m ³ /ha)	Volumen total (m ³ /año)
Pistachos	193,54	5.430,00	1.050.922

1.3.- Alternativas estudiadas.

El Documento Ambiental analiza como alternativa 0 el mantenimiento de la situación actual (cultivos hortícolas y cereal en regadío por aspersión), descartada por su mayor consumo hídrico bruto, mayor aporte de fertilizantes nitrogenados y mayor intensidad fitosanitaria.

Entre las alternativas de cultivo leñoso (almendro en seto, olivar en seto, viñedo en espaldera), se selecciona el pistachero por sus menores necesidades hídricas y su compatibilidad con cubiertas vegetales en calles. Entre las alternativas de sistema de riego (aspersión, microaspersión, goteo subterráneo, goteo en superficie), se selecciona el goteo en superficie con goteros autocompensantes por su mayor eficiencia de aplicación (90-92 %) y robustez de mantenimiento.

1.4.- Análisis de los impactos potenciales reflejados en el documento ambiental.

Según el documento ambiental aportado, no se detectan afecciones sobre espacios naturales protegidos de la Red Natura 2000 (ZEC, LIC, ZEPA), elementos geomorfológicos de protección especial de la Ley 9/1999, hábitats de la Directiva 92/43/CEE, ni sobre el patrimonio arqueológico, según consulta al visor de espacios sensibles de la Consejería de Agricultura y a la cartografía de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha.

1.5.- Medidas preventivas, correctoras y de vigilancia propuestas por el promotor.

El promotor propone, entre otras, medidas relativas a la vigilancia de la ejecución de las obras de instalación de riego y plantación del pistacho a marco 6x4 m, control del volumen anual extraído de las captaciones subterráneas mediante lectura de contadores volumétricos con telelectura y ajuste al techo de la concesión, control de la calidad del agua de bombeo (nitratos) y del balance de fertilización nitrogenada frente a las extracciones del cultivo, control del estado y buen funcionamiento de los equipos de riego y de la correcta aplicación del plan de abonado, control de la correcta gestión de los residuos generados por la actividad, control de no afección al patrimonio arqueológico, así como cumplimiento de las medidas correctoras frente a contaminación atmosférica y ruido.

Como medidas de vigilancia ambiental, el promotor prevé la designación de un responsable del seguimiento, con constancia escrita de las actuaciones e inspecciones, atendiendo especialmente al control de las áreas de actuación, la vegetación y la correcta gestión de residuos.

Segundo. Tramitación y consultas.

El 16 de Mayo de 2026, se reciben en el Servicio de Calidad Ambiental de Albacete de la Delegación Provincial de Consejería de Desarrollo Sostenible, por parte del promotor, la solicitud de inicio del procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada del proyecto, el proyecto y el documento ambiental de la actuación, así como la tasa correspondiente al procedimiento, trámite necesario en aplicación de la Ley 9/2012, de 29 de noviembre, de Tasas y Precios Públicos de Castilla-La Mancha y otras medidas presupuestarias.

El 20 de mayo de 2026, el órgano ambiental notificó al promotor del proyecto que la documentación presentada junto con la solicitud de inicio era completa. Sobre la base de dicha documentación, y de acuerdo con el artículo 46 de la citada Ley 21/2013, se formularon consultas previas a las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas, con el objeto de que informaran en el ámbito de sus competencias. Estos organismos e instituciones consultadas han sido los siguientes (se señalan con un asterisco aquellos que han emitido contestación a las consultas formuladas):

- Gerencia Municipal de Urbanismo de Albacete
- Servicio de Medio Natural y Biodiversidad de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete (*)
- Unidad de Coordinación de Agentes medioambientales de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete (*)
- Confederación Hidrográfica del Júcar
- Agencia del Agua de Castilla-La Mancha
- Sección de Cultura de la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Albacete (*)
- Sociedad Albacetense de Ornitología

Entre las respuestas de los organismos consultados, ninguna se opone al proyecto, informando sobre las condiciones que debe cumplir según la normativa en vigor de su competencia:

- El Servicio de Cultura de la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Albacete (Exp/Cult 26.1535 R) emite visado autorizable con fecha de salida de 9 de junio de 2026, condicionado a que, en caso de aparición de restos durante la ejecución de las obras, se actúe conforme al artículo 44.1 de la Ley 16/85, de Patrimonio Histórico Español, y al artículo 52 de la Ley 4/2013, de 16 de mayo, de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha, garantizándose su control arqueológico.
- La Unidad de Agentes Medioambientales de Albacete, mediante ficha de campo de fecha 25 de mayo de 2026, constata que el proyecto se encuentra sin iniciar, que la parcela se dedica actualmente a cultivo de cereal, hortalizas y almendros de regadío, y formula consideraciones sobre gestión de residuos (incluidos los peligrosos derivados de envases fitosanitarios y mantenimiento de maquinaria), respeto de lindes para la fauna cinegética, mantenimiento y planificación eficiente del riego, control administrativo del consumo de agua por la Confederación Hidrográfica del Júcar, protección de los aportes de agua a caminos y control del uso de fertilizantes y fitosanitarios.

• El Servicio de Medio Natural y Biodiversidad, con fecha 29 de mayo de 2026, informa que el proyecto se encuentra fuera de la Red Regional de Áreas Protegidas de Castilla-La Mancha, siendo zona de reproducción de aves esteparias y del águila perdicera, con posible existencia de hábitats botánicos protegidos, no afectando a montes de utilidad pública ni a vías pecuarias, estableciendo un condicionado para la ejecución de la actuación que se recoge en el apartado Cuarto de esta resolución.

De acuerdo con el artículo 53.2 de la Ley 2/2020 y transcurrido el plazo sin haberse recibido respuesta de los organismos no señalados con (*), se entiende que se cuenta con elementos de juicio suficientes para resolver, al obrar en el expediente los informes oportunos, que se consideran válidos a estos efectos.

Tercero. Análisis según los criterios del anexo III de la Ley 2/2020.

Una vez analizada la documentación que obra en el expediente, y considerando las respuestas recibidas a las consultas practicadas, se realiza el siguiente análisis, según los criterios recogidos en el anexo III de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, para determinar si el proyecto tiene efectos significativos sobre el medio ambiente y, por tanto, si debe someterse a una Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria, según lo previsto en la Sección 1.^a del Capítulo II del Título II de dicha Ley.

3.1.- Características del proyecto.

El proyecto consiste en la modernización del sistema de riego, de aspersión a goteo de alta eficiencia, y en el cambio de cultivo herbáceo y hortícola a pistachero, en una superficie de 193,5419 ha ubicadas en la parcela 1 del polígono 55 y la parcela 33 del polígono 54 del término municipal de Albacete, finca “Pozo Majano”. El cambio de sistema de riego no supone incremento del volumen concesional otorgado por la Confederación Hidrográfica del Júcar (1.063.200 m³/año), estimándose además una reducción efectiva del consumo respecto a la situación actual, dada la mayor eficiencia de aplicación del riego por goteo (90-92 %) frente a la aspersión (70-75 %).

Esta zona de Albacete ha experimentado en la última década un notable incremento de las plantaciones de pistachero, sustituyendo progresivamente a los cultivos herbáceos y hortícolas tradicionales, por lo que el efecto de acumulación con otras explotaciones similares del entorno es apreciable. Ello supone una modificación del mosaico agrícola tradicional, con los correspondientes riesgos específicos, entre ellos la posible afección a la avifauna esteparia asociada a los cultivos herbáceos y de cereal.

Los impactos negativos de la alternativa seleccionada serán, por un lado, económicos para el promotor, derivados de la inversión necesaria para la modernización del riego y la plantación, si bien resultarán beneficiosos económicamente durante la vida útil del proyecto, dada la mayor rentabilidad del nuevo cultivo. No se identifican impactos sociales sobre los usuarios del entorno, al no verse afectados caminos públicos ni zonas de servidumbre, situándose la actuación íntegramente sobre una finca de titularidad privada.

Los impactos negativos sobre el entorno se derivan fundamentalmente del cambio estructural del hábitat agrícola (de mosaico cerealista/hortícola a cultivo leñoso permanente), que puede afectar a las especies faunísticas esteparias asociadas. No se prevé desbroce, tala o afección a vegetación natural protegida, no localizándose especies florísticas de especial interés en el área afectada por tratarse de superficie agrícola en explotación.

3.2.- Ubicación del proyecto.

El proyecto se ubica sobre superficie actualmente en cultivo de regadío, dentro de la Demarcación Hidrográfica del Júcar y de la masa de agua subterránea ES080.29 “Mancha Oriental”, figurando como zona vulnerable a la contaminación por nitratos. Las parcelas no se encuentran incluidas en ningún espacio de la Red Natura 2000 ni en otra figura de protección de la Red Regional de Áreas Protegidas de Castilla-La Mancha, si bien constituyen zona de reproducción de aves esteparias y del águila perdicera, con posible existencia de hábitats botánicos protegidos, según el informe del Servicio de Medio Natural y Biodiversidad.

En el entorno provincial se sitúan la ZEPA “Áreas Esteparias del Este de la Llanura Manchega” y las ZEC/ZEPA “Lagunas de Ruidera”, “Lagunas de El Salobral - Ojos de Villaverde” y “Lagunas Saladas del Cordel del Pozohondo”, sin que se identifique afección directa por la distancia existente. No se localizan vías pecuarias ni montes de utilidad pública en el interior de las parcelas, ni yacimientos arqueológicos catalogados.

3.3.- Características del potencial impacto.

A continuación, se expone un listado de las acciones del proyecto que pueden ser causa de impacto sobre el medio, diferenciando la fase de instalación, la fase de funcionamiento y la fase de cese.

La fase de instalación comprende el replanteo topográfico, la preparación del terreno mediante subsolado y chisel, la enmienda orgánica del suelo, la instalación del cabezal y de las conducciones de riego, y la plantación propiamente dicha, con una duración estimada de tres a seis meses.

La fase de funcionamiento se limita a las labores agrícolas propias del cultivo (poda, manejo del suelo, fertirrigación, tratamientos fitosanitarios y recolección).

La fase de cese, dado el carácter leñoso permanente del pistachero, no se prevé antes de un horizonte de 30-40 años, comprendiendo entonces el arranque de la masa arbórea, el desmantelamiento de la red de riego y la restitución del terreno.

No se han estimado afecciones directas o indirectas relevantes sobre los siguientes elementos:

- Recursos hidrológicos e hidrogeológicos: no se estima afección significativa dada la ausencia de incremento del volumen concesional y la mejora de eficiencia del riego, si bien la masa de agua subterránea se encuentra en mal estado cuantitativo y químico, por lo que se mantiene el condicionado específico correspondiente.
- Vegetación y hábitats: el proyecto se localiza sobre terrenos agrícolas previamente dedicados a cultivo herbáceo y hortícola de regadío, sin afectar a vegetación natural circundante ni a hábitats de interés comunitario.
- Patrimonio (vías pecuarias, montes de utilidad pública y patrimonio histórico-artístico): no se considera afección, sin perjuicio del condicionado derivado del informe del Servicio de Cultura sobre control arqueológico.
- Socioeconomía: el proyecto genera efectos positivos sobre la economía local por la fijación de empleo en las labores de plantación, poda y recolección, y por la diversificación de la actividad agraria.

Los principales impactos identificados son los siguientes:

- Afección sobre la atmósfera: derivada del polvo y de las emisiones de la maquinaria durante la fase de instalación, de carácter compatible por su baja intensidad, escasa extensión y reversibilidad, reduciéndose además de forma significativa en la fase de funcionamiento respecto a la situación actual, al requerir el pistachero menos pases de maquinaria (6-8 frente a 12-18 en hortícolas).
- Afección sobre el suelo y el agua: compatible, dado que no se producen vertidos ni incremento del consumo de agua, y que el cambio de cultivo reduce los aportes de nitrógeno (de 200-300 a 100-150 kg N/ha·año) y mejora la estructura y el contenido en materia orgánica del suelo a medio y largo plazo.
- Afección sobre la fauna: el principal impacto se concentra en la pérdida funcional de parte del hábitat de las especies esteparias asociadas al mosaico cerealista/hortícola actual (avutarda, sisón, aguilucho cenizo, entre otras), efecto que se considera compatible-moderado dada la distancia a los espacios protegidos más próximos, la persistencia de amplias superficies cerealistas en el entorno y la intensidad de la actividad agrícola ya existente en la finca, resultando mitigable mediante el condicionado específico del apartado Cuarto.
- Afección sobre el paisaje: moderada, por la introducción de elementos verticales de porte medio en sustitución del paisaje cerealista tradicional, mitigable mediante el respeto a lindes, vías pecuarias y caminos.
- Afección sobre el patrimonio cultural: no se estiman impactos, sin perjuicio del condicionado de control arqueológico establecido por el Servicio de Cultura.

Como conclusión, la valoración arroja afecciones potenciales compatibles con el medio, si bien la naturaleza de las mismas hace necesario proponer e implementar las medidas preventivas, correctoras y compensatorias que se recogen en el apartado siguiente, con objeto de evitar, minimizar o compensar las afecciones detectadas, en particular sobre la avifauna esteparia y sobre la masa de agua subterránea "Mancha Oriental".

Cuarto. Medidas preventivas, correctoras o compensatorias para la integración ambiental del proyecto.

4.1.- Protección de la atmósfera.

Para reducir la emisión de polvo, se limitará la velocidad de los vehículos en las áreas de trabajo a 30 km/h en pistas y caminos rurales, y se realizará riego periódico de caminos y zonas de actividad de maquinaria.

Se empleará maquinaria con motorización homologada (etapa V o equivalente) y mantenimiento preventivo periódico, con el objetivo de minimizar la producción de ruido y gases, debiendo contar con las inspecciones técnicas obligatorias en vigor. Los trabajos se limitarán al horario diurno (8:00 a 20:00 h), respetando los días festivos, y no se realizará quema de restos vegetales.

4.2.- Protección de la vegetación.

El acceso a la zona de trabajo se realizará sin apertura de nuevos caminos o sendas, utilizando siempre la traza ya existente.

Cualquier actuación que implique descuaje de cubiertas vegetales de matorral o arbolado requerirá autorización previa de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete, en aplicación del artículo 49 de la Ley 3/2008, de 12 de junio, de Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla-La Mancha, sin que deba entenderse dicha autorización como concedida por la emisión de esta Resolución.

Se deberá comunicar el inicio de las obras con suficiente antelación a los agentes medioambientales de la zona, en coordinación con los cuales se jalonará la zona estricta de actuación con el fin de minimizar la afección a la vegetación natural, tanto por la propia actuación como por el paso de maquinaria. La ejecución del proyecto se realizará bajo la supervisión y el seguimiento ambiental de dichos agentes, atendiéndose a sus indicaciones y sugerencias, quienes podrán establecer una limitación temporal para evitar molestias sobre la reproducción o nidificación de la avifauna protegida

Se prohíbe la alteración significativa o destrucción de las lindes, setos, superficies ocupadas por vegetación natural, árboles, arbustos o bosquetes de especies forestales y demás elementos estructurales o característicos del paisaje agrario, así como la posible afección a hábitats botánicos protegidos.

La eliminación de los restos vegetales se realizará con la mayor brevedad posible para evitar la aparición de plagas forestales y reducir el riesgo de incendios, cumpliendo la normativa vigente en materia de prevención de incendios forestales. Las zonas de acopio de materiales y demás instalaciones auxiliares se localizarán preferentemente en lugares desprovistos de vegetación natural.

4.3.- Protección de la fauna.

El proyecto no afecta a espacios naturales protegidos ni a la Red Natura 2000, encontrándose fuera de la Red Regional de Áreas Protegidas de Castilla-La Mancha. No obstante, dado que la zona constituye área de reproducción de aves esteparias y del águila perdicera, los trabajos de preparación del terreno, ejecución del riego y plantación se realizarán en el periodo comprendido entre el 1 de octubre y el 28 de febrero, evitando la temporada reproductora de aves esteparias y rapaces (1 de marzo a 30 de junio), salvo comprobación previa, mediante inspección de técnico ornitólogo o agente medioambiental, de la inexistencia de nidos activos de aguilucho cenizo o sisón en las parcelas.

Se mantendrá el trazado de las vías pecuarias colindantes y un pasillo de 5 m sin laboreo en su perímetro adyacente. Se respetará la vegetación arbórea y las lindes existentes, favoreciendo la biodiversidad y el refugio de fauna auxiliar.

Se recomienda la instalación de cajas-nido para cernícalo primilla, mochuelo y aves insectívoras passeriformes, así como el mantenimiento de corredores ecológicos y de mosaicos no productivos en el perímetro de la finca, en la medida de lo posible, con objeto de compensar la pérdida funcional de hábitat esteparia derivada del cambio de cultivo.

En lo no dispuesto en este condicionado se atenderá a las recomendaciones de los agentes medioambientales de la zona, quienes ejercerán la supervisión y el seguimiento ambiental de la actuación, debiendo el promotor tener en su posesión, en el lugar de realización de los trabajos, el contenido de la presente Resolución, pudiendo ser requerido en cualquier momento por los agentes de la autoridad.

4.4.- Protección de los sistemas hidrológico e hidrogeológico.

Previamente a la realización de los trabajos, se deberá contar con los permisos correspondientes de la Confederación Hidrográfica del Júcar, debiendo respetarse en todo caso el volumen máximo anual concesional de 1.063.200 m³/año del expediente 1988IC2214 (UGH AB0015), sin que la presente resolución exima de la obtención de dichos permisos.

Se informa que el entorno de actuación se encuentra dentro de la masa de agua subterránea ES080.29 "Mancha Oriental", declarada zona vulnerable a la contaminación por nitratos de origen agrario, siendo de aplicación el Programa de Actuación en Zonas Vulnerables a Nitratos vigente en Castilla-La Mancha y el Código de Buenas Prácticas Agrarias. Las dosis de fertilización se ajustarán anualmente a las extracciones reales del cultivo mediante análisis de suelo y foliares, aplicándose la fertirrigación de forma fraccionada en las fases de mayor demanda.

En relación con la aplicación de fitosanitarios, se emplearán los productos autorizados de menor toxicidad o persistencia compatible con la eficacia del tratamiento, conforme al Real Decreto 1311/2012 y a los principios de la Gestión Integrada de Plagas, llevándose un registro de los productos utilizados (fecha, zona de aplicación, categoría de peligrosidad, producto, materia activa y dosis).

Se instalarán contadores volumétricos con telelectura en todos los pozos del aprovechamiento, programándose el riego mediante sondas de humedad, dendrómetros y balance hídrico con datos del SIAR, reportándose anualmente a la Confederación Hidrográfica del Júcar los volúmenes extraídos, en cumplimiento de la Orden ARM/1312/2009.

4.5.- Generación de residuos.

Todos los residuos generados durante las fases de instalación y funcionamiento, sean peligrosos o no, estarán sujetos a lo dispuesto en la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular. Los envases vacíos de fitosanitarios y fertilizantes se gestionarán a través del Sistema Integrado de Gestión SIGFITO. Los aceites usados y demás residuos peligrosos derivados del mantenimiento de la maquinaria se almacenarán en condiciones adecuadas y se entregarán a gestor autorizado, debiendo el promotor, en su caso, inscribirse en el registro correspondiente de productores de residuos peligrosos.

4.6.- Protección del suelo.

El subsolado se realizará únicamente en condiciones de tempero, evitándose trabajos sobre suelo seco compactado o excesivamente húmedo. Se restringirá el paso de maquinaria pesada a las pistas habilitadas, procediéndose a la descompactación superficial en los pasillos de tránsito al final de la fase de ejecución de los trabajos de plantación.

En la apertura de zanjas para las conducciones se realizará acopio de la capa superficial fértil, que será restituida al final conservando el orden de horizontes. Se realizará una enmienda orgánica generalizada previa a la plantación, y se mantendrá una cubierta vegetal espontánea o sembrada en las calles del cultivo, favoreciendo la infiltración, la estructura del suelo y la reducción del riesgo de erosión.

4.7.- Protección contra el ruido.

Se tendrá en cuenta lo establecido en la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, y sus reglamentos de desarrollo. La maquinaria y vehículos empleados deberán haber pasado las inspecciones técnicas obligatorias, en especial las referentes a emisiones de gases y ruido, procediéndose a su revisión y mantenimiento periódico.

4.8.- Protección del paisaje.

Las líneas de plantación se dispondrán adaptadas a las curvas de nivel y a las orientaciones que minimicen la fragmentación visual, manteniéndose setos y vegetación natural en lindes y zonas de servicio para la integración paisajística, y limitándose el uso de elementos verticales innecesarios (postes, tendidos, depósitos exteriores).

4.9.- Patrimonio Histórico y Bienes de Dominio Público e Infraestructuras

Se deberá actuar conforme a lo previsto en el artículo 44.1 de la Ley 16/85, de Patrimonio Histórico Español, y en el artículo 52 de la Ley 4/2013, de 16 de mayo, de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha. A este respecto, el Servicio de Cultura de la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Albacete autoriza la actuación con visado autorizable (Exp/Cult 26.1535 R), condicionado al control arqueológico en caso de aparición de restos durante la ejecución de las obras y a su comunicación inmediata a la Consejería competente en materia de cultura.

Se respetará la distancia reglamentaria a caminos y fincas colindantes. No se localizan vías pecuarias ni montes de utilidad pública en el entorno inmediato de las parcelas.

4.10.- Plan de desmantelamiento.

Dado el carácter leñoso permanente del pistachero y su elevada vida útil (30-50 años), no se prevé el cese de la actividad antes de dicho horizonte temporal. En el supuesto de cese definitivo del cultivo, se procederá al arranque y triturado de la masa arbórea, al desmantelamiento de la red de riego enterrada con entrega de los materiales a gestor autorizado, al sellado de los pozos en caso de cese del aprovechamiento (artículo 196 ter del RDPH) y a la restitución del terreno, asegurándose la implantación de cubiertas vegetales en la fase de transición para evitar

pérdidas por erosión. La fase de cese será objeto de un Plan de Desmantelamiento específico, que se redactará al menos un año antes del cese efectivo y se someterá a la consideración de la Administración competente, poniéndose en conocimiento del Servicio de Calidad Ambiental de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete para dar por finalizado el expediente.

Quinto. Especificaciones para el seguimiento ambiental del proyecto.

De acuerdo con el artículo 64 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, corresponde al órgano sustantivo el seguimiento del cumplimiento del Informe de Impacto Ambiental.

El promotor remitirá al órgano sustantivo un informe de seguimiento sobre el cumplimiento de las condiciones, o de las medidas correctoras y compensatorias establecidas en la presente resolución. Este informe incluirá un listado de comprobación de las medidas previstas en el programa de vigilancia. Cada informe deberá estar suscrito conjuntamente por el promotor y el responsable del seguimiento y vigilancia ambiental del proyecto, y se presentarán ante el órgano ambiental entre el 1 de enero y el 31 de marzo del año siguiente al de la campaña de seguimiento efectuada.

El programa de vigilancia ambiental y el listado de comprobación se harán públicos en la sede electrónica del órgano sustantivo.

El órgano ambiental podrá recabar información y realizar las comprobaciones que considere necesarias para verificar el cumplimiento del condicionado del informe de impacto ambiental. De las inspecciones llevadas a cabo, podrán derivarse modificaciones de las actuaciones previstas, con el fin de lograr la consecución de los objetivos de la presente Resolución.

Para llevar a cabo el programa de seguimiento y vigilancia el promotor deberá designar un responsable del mismo, que podrá ser personal interno o externo de la empresa promotora, y notificar su nombramiento tanto al órgano sustantivo como ambiental.

Todas las actuaciones y mediciones que se realicen en aplicación del programa de vigilancia ambiental, deberán tener constancia escrita y gráfica mediante actas, lecturas, estadillos, fotografías y planos, de forma que permitan comprobar la correcta ejecución y cumplimiento de las condiciones establecidas, y la normativa vigente que le sea de aplicación. Esta documentación recogerá todos los datos desde el inicio de los trabajos de construcción estando a disposición de los órganos de inspección y vigilancia.

El seguimiento y la vigilancia incidirán especialmente en los siguientes puntos:

Vigilancia en la construcción y funcionamiento de las instalaciones, para verificar que se están cumpliendo las condiciones establecidas en el documento ambiental y en la presente Resolución.

Vigilancia de la ejecución de las obras de instalación del riego y de la plantación de pistachero a marco 6 × 4 m, verificando el cumplimiento del calendario establecido para la protección de la avifauna esteparia.

Control del volumen anual extraído por pozo, mediante los contadores volumétricos con telelectura, y de su ajuste al techo concesional de 1.063.200 m³/año.

Control de la calidad del agua de bombeo (nitratos) y del balance de fertilización nitrogenada frente a las extracciones del cultivo.

Control del estado y buen funcionamiento de los equipos de riego.

Control de la correcta aplicación del plan de abonados y tratamientos fitosanitarios.

Control del libro registro de productos fitosanitarios utilizados.

Correcta revisión de las líneas eléctricas afectadas conforme al Decreto 5/1999.

Control de la correcta gestión de todos los residuos generados por la actividad.

Control de no afección al patrimonio arqueológico.

Sexto. Documentación adicional.

El promotor de este proyecto deberá presentar la siguiente documentación ante la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete:

a) Antes del inicio de la obra:

- Notificación de la fecha prevista para el inicio de la actividad con una antelación mínima de 10 días.

- Designación por parte del promotor de un responsable para el cumplimiento del plan de seguimiento y vigilancia ambiental del proyecto.
- Resolución de modificación de características de la concesión emitida por la Confederación Hidrográfica del Júcar (Exp. 1988IC2214 (UGH AB0015)).
- Autorización/licencia de obras emitida por el Ayuntamiento de Albacete

b) En el primer trimestre de cada año, desde el inicio de la actividad y durante los cuatro primeros años de funcionamiento del proyecto: Informes sobre los controles y actuaciones en aplicación del plan de seguimiento y vigilancia ambiental.

Séptimo. Conclusión.

Como consecuencia del análisis realizado, esta Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible de Albacete, en virtud del Decreto 112/2023, de 25 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y las competencias de la Consejería de Desarrollo Sostenible, y conforme a la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, Resuelve que el proyecto “Consolidación y mejora de regadío mediante modernización a riego por goteo y plantación de pistachero en la parcela 1 del polígono 55 y parcela 33 del polígono 54 en la finca “Pozo Majano” de Albacete” (Exp. S478/2026/AB/00092), cuyo promotor es la mercantil Latitud 38 Agro S.L., no necesita someterse a una Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria por estimarse que no tiene efectos significativos en el medio ambiente, siempre que se cumplan las medidas ambientales y de seguimiento que propone el promotor y los requisitos ambientales que se desprenden del presente informe de impacto ambiental.

Esta Resolución se hará pública a través del Diario Oficial de Castilla-La Mancha y de la sede electrónica de la Consejería de Desarrollo Sostenible (<https://neva.jccm.es/nevia>), tal y como establece el artículo 54.3 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha.

El presente Informe de Impacto Ambiental perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son propios en el plazo máximo de cuatro años desde su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, salvo que se hubiera autorizado el proyecto y comenzado su ejecución, de acuerdo con el artículo 54.4 de la Ley 2/2020. El promotor podrá solicitar prórroga de vigencia antes de que transcurra el plazo de la misma, la cual se podrá conceder, en su caso, por dos años adicionales, contados a partir de la finalización del plazo inicial de vigencia, para lo cual se estará a lo marcado en el artículo 55 de la Ley 2/2020. En el caso de producirse la caducidad, el promotor deberá iniciar nuevamente el procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificada del proyecto.

De conformidad con el artículo 54.5 de la Ley 2/2020, el presente informe de impacto ambiental no será objeto de recurso alguno sin perjuicio de los que pudieran proceder en vía administrativa o judicial frente al acto futuro de autorización del proyecto, en su caso.

Por último, y de conformidad con el artículo 56 de la Ley 2/2020, el órgano sustantivo, en el plazo de quince días hábiles desde que adopte la decisión de autorizar o denegar el proyecto, remitirá al Diario Oficial de Castilla-La Mancha, un extracto del contenido de dicha decisión para su publicación. Asimismo, publicará en su sede electrónica la decisión sobre la autorización o denegación del proyecto y una referencia al Diario Oficial de Castilla-La Mancha en el que se ha publicado este Informe de Impacto Ambiental.

Albacete, 14 de agosto de 2026

La Delegada Provincial
MARÍA LLANOS VALERO HERNÁNDEZ